

1500235-35.2020.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... filhos. Trabalhava na roça e de pedreiro. Foi condenado num tráfico. É primo do Lucas. Ia para a casa dele e encontraram com Pedro. Acharam a chave de fenda e o vinho com Pedro. Não encontraram nada com ele porque não participou de nada (sistema informatizado - SAJ).

Tem-se, no entanto, que a versão exculpatória não lhe socorre, pois é desprovida de maior sustento no conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500235-35.2020.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500235-35.2020.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2100849/2020 - DEL.POL.GUARÁ, 11090364 - DEL.POL.GUARÁ, 266/20/924 - DEL.POL.GUARÁ, 2100849 - DEL.POL.GUARÁ, 266/20/924 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO EDUARDO MONTERSOL RODRIGUES

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

BRUNO EDUARDO MONTERSOL RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos delitos previstos no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 21 de abril de 2020, aproximadamente à 1h30min, na Rua Deputado João de Faria, nº 279, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo e agindo em concurso de agentes, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes P.H.S.A. e L.M.T., em situação de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, uma garrafa de vinho "Valfer"; uma chave de fenda

de cor laranja, sem marca aparente; uma caixa vazia de câmera Intelbras, modelo bullet e um protetor para câmera de monitoramento, marca Stilus, avaliados em R\$65,00 (sessenta e cinco reais), pertencentes à vítima Diego da Silva Azevedo, bem como corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes P.H.S.A. e L.M.T., menor de 18 anos, com eles praticando infração penal ou induzindo a praticá-la.

A inicial narra que o denunciado articulou com os adolescentes a prática de um crime de furto, ocasião em que, dirigiram-se ao local dos fatos, romperam a fechadura da porta blindex e tiveram acesso ao interior do estabelecimento, oportunidade em que de lá subtraíram os objetos descritos e fugiram do local. A polícia foi acionada e o denunciado e os adolescentes foram surpreendidos juntos em via pública. Foram localizados na posse do adolescente Pedro, o litro de vinho e a chave de fenda. O protetor de câmeras foi localizado jogado na via pública, próximo ao denunciado.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fl. 87), e o réu, pessoalmente citado aos 19 de outubro de 2021 (fl. 93), apresentou resposta à acusação à fl. 97. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 128 e 148).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (sistema informatizado - SAJ).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência de provas, bem como diante do valor ínfimo da res furtiva e ausência de prejuízo sofrido pela vítima (fls. 150/151).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 4/7, auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, auto de entrega de fl. 10, auto de avaliação de fl. 20, laudo pericial de fls. 23/27, e ainda, pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é incontroversa.

O acusado, ao ser interrogado, disse que tem 22 anos. É solteiro e sem filhos. Trabalhava na roça e de pedreiro. Foi condenado num tráfico. É primo do Lucas. Ia para a casa dele e encontraram com Pedro. Acharam a chave de fenda e o vinho com Pedro. Não encontraram nada com ele porque não participou de nada (sistema informatizado - SAJ).

Tem-se, no entanto, que a versão exculpatória não lhe socorre, pois é desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.

A testemunha Reginaldo Elias da Silva, Policial Militar, relatou que no dia dos fatos foram acionados por populares, que diziam que três pessoas estavam arrombando uma porta de loja. Próximo à Prefeitura, o réu dispensou uma caixa. Com o Pedro Henrique acharam uma garrafa de vinho e uma chave de fenda. A caixa que ele tinha jogado era uma caixa de câmera. Acionaram o proprietário da loja (Diego) que reconheceu o objeto e o vinho. Ele é muito conhecido dos meios policiais. Foi de madrugada e ele estava com dois adolescentes. Esses adolescentes disseram que o réu os chamou para o furto (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Nelson Marques da Silva, Policial Militar, declarou que estava de serviço e receberam informação de que estava havendo um furto. Foram atrás e acharam os três. Estavam com os objetos. Foi arrombamento com chave de fenda, que estava com Pedro Henrique (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente o réu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"PROCESSUAL PENAL - PENAL - TESTEMUNHA POLICIAL - PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de 'habeas corpus', o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - HC nº 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao acusado, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes encontram-se suficientemente comprovadas pela prova oral e pericial (cf. Laudo de fls. 23/27).

Registro, ainda, que o delito se consumou, na medida em que houve a inversão da posse pelo agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO TENTATIVA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,

ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (STJ - HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016)."

"(...) Por fim, quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) (STJ - HC 353.081/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

"É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata." (STF - HC 92.922, rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, j. 19-5-2009, 1ª T, DJE de 12-3-2010).

"APELAÇÃO. Furto qualificado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Qualificadora capitulada no inciso I, do artigo 155, do Código Penal afastada, à míngua da imprescindível prova técnica, exigida nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Concurso de pessoas bem delineado. Tentativa. Desnecessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído. Inteligência da Súmula nº 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria da apreensão. Privilégio. Dosimetria que comporta reparo. Afastada uma das qualificadoras, insubsistente o acréscimo da reprimenda, na etapa inicial, que utilizou uma delas como circunstância judicial desfavorável. Inquéritos policiais e ações penais em curso que não servem a agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confissão realizada em juízo, ainda que parcial, merece ser reconhecida, conquanto não tenha o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inteligência das Súmulas nº 545 e 231, da mesma Corte. Regime inicial aberto bem fixado, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação 0000241-48.2014.8.26.0530; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).

O entendimento foi consolidado na Súmula nº 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, perfilhando de vez a teoria da apreensão ou amotio, que se aplica tanto ao delito de roubo quanto ao de furto.

Quanto ao alegado baixo valor da coisa, a fundamentar o pedido de aplicação da teoria do furto de bagatela, há de se considerar que uma sociedade não se move apenas em torno de algo a que se possa dar valor econômico. Imperioso se garantirem os direitos individuais também aos ofendidos, dentre eles o patrimônio (não importando qual o seu valor), a segurança, inviolabilidade do domicílio e outros.

O furto não só repercute no patrimônio das vítimas, mas provoca, também, insegurança geral, fruto da repercussão negativa que os delitos trazem consigo, o que pode se agravar caso a sociedade perceba que determinados delitos, em decorrência de seu valor econômico, sejam considerados atípicos. A conduta deve ser reprovada, sim, e enquadrada em sanção que satisfaça o anseio da sociedade em ver punido o infrator e, ao mesmo tempo, recuperar este delinquente para que volte a viver positivamente em sociedade.

Importante esclarecer ainda que, para a aplicação do princípio da insignificância, como quer a defesa, a conduta do agente deve ser atípica, dada a sua irrelevância, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e sequer ofender o bem juridicamente protegido. Aliás, o valor do bem furtado não é determinante para a aplicação ou não do princípio da insignificância, conforme o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes, ainda, os vetores para a aplicação da teoria da bagatela, expostos no voto do E. Ministro Celso de Mello, na relatoria do HC 84412/SP, quais sejam: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a nenhuma periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais não há qualquer evidência de que o acusado necessitasse do delito para satisfazer um interesse maior que se encontrasse desprotegido, o que em tese justificaria a infração. Utilizar os vetores acima mencionados de maneira isolada do contexto fático é desvirtuar o instituto. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I - A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II - No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. III - Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde a várias ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e ofensividade da conduta. IV - Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V - Ordem denegada." (STF - HC 114702, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013).

"HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. MEDIANTE ESCALADA. RES FURTIVA: CELULAR AVALIADO EM R\$ 130,00. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado. 2. Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.04). 3. No caso, o bem furtado foi avaliado em R\$ 130,00 (cento e trinta reais), valor que, embora parco, não é ninharia a ponto de ser tido como um indiferente penal. Além disso, não há perquirir em mínima ofensividade da conduta, a qual revela periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade, uma vez que praticada durante o repouso noturno e mediante escalada. 4. Ordem denegada,

em conformidade com o parecer ministerial." (STJ - HC 189.171/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 16/06/2011).

Vale ressaltar que, mesmo que a vítima tenha sido ressarcida, é importante registrar que a ausência de prejuízo não tem relevância no tocante à tipicidade da conduta, uma vez que "nos crimes contra o patrimônio, a recuperação do bem subtraído não pode ser admitida como causa da atipicidade da conduta do agente. Isso porque os crimes patrimoniais ficam tipificados pelo assenhoreamento do bem de valor juridicamente relevante, animado pela intenção dolosa do agente, evidenciando sua culpabilidade no violar o ordenamento jurídico-social" (RT 704/361). E assim, afastou a tese defensiva.

Consigno, ainda, que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu os fatos narrados na denúncia.

Portanto, a prova dos autos corrobora a conclusão de que o réu furtou os objetos descritos na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os adolescentes P.H.S.A. e L.M.T.

Do crime de corrupção de menores:

A prática do crime de corrupção de menores, imputada ao réu, ficou devidamente comprovada pelas declarações dos Policiais, acerca da prática do delito em conjunto com os adolescentes. Ademais, consigno que se trata de delito formal, em que basta a simples prática da conduta descrita no tipo penal em companhia do inimputável para configurar a infração, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção. Assim, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente busca é a proteção do menor em relação à influência negativa de adultos em uma fase de formação da personalidade, evitando, com isso, sua inserção precoce no mundo do crime. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II Recurso desprovido. (STF - RHC 106364/DF - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - DJ. 14.12.2010).

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 2º., I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 1º. DA LEI Nº 2.252/54). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM, PORÉM, PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. O crime tipificado no art. 1º. da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de menores, ainda que o menor possua antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do art. 1º. da Lei 2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no mundo do crime. 3. Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Precedentes. 4. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (STJ - 5ª T. HC nº 144181/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 29.10.2009).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE

MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, declarando-se, porém, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do recorrido, apenas no que concerne ao delito ora em discussão, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. (STJ - 6ª T. Ag.Rg. no R.Esp. nº 696849/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 29.09.2009).

Apelação Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Recurso Defensivo e Ministerial Materialidade e autoria devidamente comprovados Depoimento seguro da vítima que reconheceu o acusado como um dos autores do delito Confissão do apelante no tocante a prática da subtração em concurso com o menor infrator Condenação de rigor. (...). Corrupção de menores Procedência Delito formal - Suficiente a comprovação da participação de inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos Condenação de rigor. (...). (TJSP - Apelação nº 0020883- 95.2012.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Salles Abreu, DJ. 16.10.2012).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA FIGURA DO PRIVILÉGIO - POSSIBILIDADE - CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para a versão dos fatos trazida pelo Ministério Público na denúncia, a condenação é medida que se impõe. - A fração da redução, no momento da aplicação do furto privilegiado, deve levar em conta a valoração dos requisitos elencados no próprio dispositivo. - Restando evidenciada a participação do menor na prática delituosa juntamente com o acusado maior de 18 anos, impossível a absolvição deste pela prática delitiva, eis que por se tratar de crime formal, dispensa prova efetiva da corrupção do menor para sua configuração. (TJMG Apelação nº 1.0216.09.065109-4/001, Relator Jaubert Carneiro Jaques, DJ 04.09.2012).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula nº 500, concluindo que "a configuração do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Somem-se a isso as alegações do Ministério Público, que se manifestou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, que acresço aos presentes fundamentos como razão de decidir.

Assim, materialidade e autoria comprovadas, as condenações por furto e corrupção de menores, em concurso material, são de rigor. Deste modo, encontra-se incursão nos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B do ECA, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

I) Artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal prevê como pena a privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu

é primário (fls. 30/31). No entanto, diante da culpabilidade do agente, por ter praticado o crime em horário noturno (cf. Tema 1087, STJ, fundamentado abaixo), bem como considerando a incidência de duas qualificadoras, uma empregada para qualificar o delito e a outra, como circunstância judicial, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 2 anos, 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Nesse sentido:

Furto duplamente qualificado Duas qualificadoras, uma pode qualificar e a outra pode servir como agravante genérica ou, ainda, de circunstâncias judiciais Penas redimensionadas. Furto duplamente qualificado tentado Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório Autoria e materialidade positivadas Desistência voluntária não evidenciada Hipótese de Continuidade delitiva entre os furtos Indenização às vítimas Impossibilidade, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa Recurso Ministerial parcialmente provido. (TJSP - Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/02/2016; Data de registro: 01/02/2016).

Ausente circunstância agravante. Presente a atenuante da menoridade prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, em 2 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pois, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada, sendo tal precedente, inclusive, já acolhido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"FURTO QUALIFICADO e RECEPÇÃO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Escusas dos réus isoladas Furto praticado em concurso de pessoas Repouso noturno em furto qualificado. Não incidência. Jurisprudência consolidada pela 3ª Seção do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.890.981-SP, julgado em 25.05.2022). Tema 1087 Apreensão da res furtiva em poder dos réus Circunstâncias que evidenciam a ciência inequívoca de Alexsander acerca da origem ilícita do veículo receptado. Dolo evidenciado. Impossibilidade de desclassificação para a figura culposa Condenações mantidas. PENAS E REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Acréscimo de 1/6 Concurso material de infrações (Alexsander) Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) Apelos providos em parte para afastar a causa de aumento do furto qualificado e, via de consequência, reduzir a pena de ambos os apelantes, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos também para o corréu Alexsander." (TJSP; Apelação Criminal 1512456-05.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022).

"1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso defensivo provido, em parte, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo-se as penas. 2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante. 3-) A causa de aumento referente ao repouso noturno pode ser afastada. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2022, alterando seu entendimento anterior, sob a sistemática de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, estabeleceu que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de

furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1087). Confira-se, REsp 1.890.981, 1.888.856 e 1.891.007. 4-) As penas são redimensionadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, isto é, dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, pela reincidência, há acréscimo de 1/6, tendo-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Inexistiam, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, pois afastada a majorante do repouso noturno. A pena é final. 5-) Regime inicial fechado, pela existência de reincidência, maus antecedentes, personalidade perigosa, tendência delitiva, para repressão das condutas, prevenção e ressocialização criminal. 6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes e da reincidência, inclusive pela prática de roubo, delito patrimonial mais grave. 7-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão." (TJSP; Apelação Criminal 1503009-76.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022).

Assim, torno a pena definitiva em 2 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 94).

II) Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como pena a privativa de liberdade de 1 a 4 anos de reclusão.

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (fls. 30/31), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Não há agravante a ser considerada. Presente a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, que, entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo (Enunciado 231 da súmula do STJ).

À ausência de causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas para os crimes supramencionados, o que resulta em 3 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais negativas.

Observado o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, em razão da conduta social e culpabilidade do acusado, descabida a substituição da pena privativa de liberdade, pois não demonstra que seja suficiente para atingir as finalidades da pena. Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada visto que insuficiente à reprovação e prevenção do crime. O mesmo se diga em relação ao sursis, à luz dos requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar BRUNO EDUARDO MONTERSOL RODRIGUES, como incurso nos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B

do ECA, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Autorizado eventual apelo em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o ofendido acerca do teor desta sentença.

P.R.I.C.

Guara, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA